O.Z. JULIACA-MEPECO
COBRANZA COACTIVA

RESOLUCIÓN COACTIVA Nº 2130070372776

DEUDOR TRIBUTARIO	**: AGROANDINA PUNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**
NÚMERO DE RUC	**: 20448552676**
DOMICILIO FISCAL	**: MZA. F2 LOTE 5 URB. TASA - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**
REFERENCIA	**: A DOS CUADRAS DE SALON COMUNAL**
EXPEDIENTE NÚMERO	**: 2130060174728**
AUXILIAR COACTIVO	**: Fernandez Burgos Elva Maritza**

TERCERO RETENEDOR	**: PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**
NÚMERO DE RUC	**: 20447623669**
DOMICILIO FISCAL	**: AV. POLIGONO MZA. A18 LOTE. D URB. TAPARACHI**

JULIACA, 19 de marzo de 2021

Que, no habiendo el deudor tributario **AGROANDINA PUNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** cumplido con cancelar la deuda tributaria materia del presente procedimiento, la cual incluye los intereses moratorios que se devenguen hasta la cancelación de aquella; y haciéndose efectivo el apercibimiento notificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante D.S. Nº 133-2013-EF, y el artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, **trábese EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN** hasta por la suma de **TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 SOLES (S/ 13,762.00)** sobre los derechos de créditos, las acreencias, los bienes, los valores y los fondos de los que el deudor tributario sea titular y que estén en posesión de terceros.

NOTIFÍQUESE al tercero retenedor que se indica, para que cumpla con retener la suma antes referida. Son obligaciones de la entidad retenedora: **A) Poner en conocimiento** del ejecutor coactivo el monto de la retención o la imposibilidad de ésta; a través de **SUNAT VIRTUAL vía el formulario Virtual Nro. 5011** (al que puede acceder con su clave SOL), en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, bajo el apercibimiento de incurrir en la **infracción tipificada en el artículo 177º del Texto Único Ordenado del Código Tributario[11],** sancionada con el 3% de los ingresos netos anuales del infractor. **B)** Se precisa que, en el caso de pagos correspondientes a remuneraciones y/o pensiones o contraprestaciones nacidas de contratos de servicios de naturaleza civil, la presente medida de embargo alcanza únicamente al monto equivalente a la tercera parte del exceso de CINCO (05) Unidades de Referencia Procesal, conforme lo dispuesto en el numeral 6) del artículo 648° del Código Procesal Civil. Para tal efecto, el tercero retenedor deberá cumplir con retener y entregar el monto calculado de acuerdo con la mencionada norma. **C)** Sin perjuicio de lo anterior, el auxiliar coactivo está facultado a efectuar la toma de dicho para constatar la existencia o la inexistencia de fondos. **D)** Señalar en la comunicación el origen de la acreencia. **E)** Si se negara la existencia de créditos, acreencias u otros aun cuando éstos existan o se incumpla con la obligación de retener y se pague al deudor tributario o a un tercero designado por aquél, la entidad retenedora estará obligada a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Texto Único Ordenado del Código Tributario y la responsabilidad penal y solidaria a la que hubiere lugar. **F)** Mantener el embargo por el monto ordenado y retener hasta el momento de su entrega al ejecutor coactivo. En caso de que no se cubra la totalidad del monto ordenado, la medida subsistirá y comprenderá nuevas acreencias o derechos sobre créditos u otras operaciones de propiedad del deudor tributario. **G)** Entregar el monto retenido en moneda nacional, en efectivo, cheque certificado o cheque de gerencia a nombre de **SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN, sin decimales, en el local de la SUNAT sito en Jr. 7 de Junio 575 - Juliaca.** Si la acreencia estuviera expresada en moneda extranjera, utilizar el tipo de cambio bancario vigente a la fecha de la entrega. **H)** En caso de mantener títulos valores, comunicar a la SUNAT para que se proceda a anotar el embargo sobre los referidos títulos, de conformidad con el artículo 13º de la Ley Nº 27287 - Ley de Títulos Valores.

GRACIELA PALOMINO BERDEJO
EJECUTOR COACTIVO
SUNAT Intendencia Regional Arequipa

[11] Art. 177, numeral 5.- (…) No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria (…)